陆丰市324国道东海路段“3·18”一般道路交通事故调查报告

2021年3月18日7时30分左右，在324国道陆丰市东海镇新华美学校路段发生一起重型仓栅式货车碰撞中型专用校车的交通事故，造成6人受伤，直接经济损失约40多万元。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，对事故责任者提出处理意见。经汕尾市政府同意授权，汕尾市应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）的有关规定，牵头成立事故调查组，由市应急管理局局长任组长，分管副局长任副组长，从市应急管理局、公安局、教育局、交通运输局、市总工会和陆丰市应急管理局抽调人员组成。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证、人员问询、查阅资料等工作，认定了事故发生的原因、经过、性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故车辆、驾驶人、相关单位以及负责人的情况。

1.中型专用校车粤N71498，校车许可有效期至2021年7月31日，编号：144158160181981，校车标牌有效期至2021年4月30

2.重型仓栅式货车豫 S29520，车辆登记所有人：贾庆平，核定载质量 17620KG，事故时实载货物为服装 12140KG。该车安装有车载事件数据记录仪和卫星定位装置，未安装汽车行驶记录仪。事故时贾庆平在副驾驶位（无受伤）。货车驾驶人，贾晓明（贾庆平儿子），男，30 岁，河南省信阳市罗山县人，持准驾 B2 型驾驶证，事故时无酒驾毒驾行为。有购买机动车交通事故责任强制险和商业险。



上图为事故货车

3.陆丰市东海镇华之星幼儿园，2018年9月，由陆丰市东海镇中心小学审核，陆丰市教育局批准同意申办，属于公益性民办幼儿园，受陆丰市东海镇中心小学管理和监督。法定代表人：赖泰，注册地址：陆丰市东海镇桥西新村东巷1号，为民办非企业单位，业务范围：全日制幼儿园。业务主管单位：陆丰市教育局。幼儿园校车一辆粤N71498，证照齐全。2021年在园管理人员4名，老师20名、学生203名。华之星幼儿园董事长指派杨某元（男，43岁，陆丰市南塘镇人，华之星幼儿园股东之一兼董事长助理）负责管理幼儿园。

（二）事故中当事人的情况。

1.徐某立，男，50岁，陆丰市东海镇人，持准驾A2型驾驶证，具有中型专用校车驾驶资格，校车驾驶人，事故时无酒驾毒驾行为，在事故中造成肋骨骨折，在陆丰市人民医院住院治疗。

2.贾某明，男，30岁，河南省信阳市罗山县人，持准驾B2型驾驶证，货车驾驶人，事故时无酒驾毒驾行为，在事故中左手上臂擦破皮，无明显受伤。

3.蔡某婷，女，22岁，陆丰市河西镇人，陆丰市东海镇华之星幼儿园教师，在事故中造成腹腔内出血、肝裂伤，在陆丰市人民医院住院治疗。

4.陈某某，男，4岁，广西玉林北流市人，陆丰市东海镇华之星幼儿园学生，在事故中造成头皮裂伤，在陆丰市人民医院

住院治疗。

5.陈某某，男，6岁，广西玉林北流市人，陆丰市东海镇华之星幼儿园学生，在事故中造成胳骨损裂、轻微脑震荡，在陆丰市人民医院住院治疗。

6.林某某，女，6岁，陆丰市金厢镇人，陆丰市东海镇华之星幼儿园学生，在事故中造成多处挫伤，在陆丰市人民医院住院治疗。

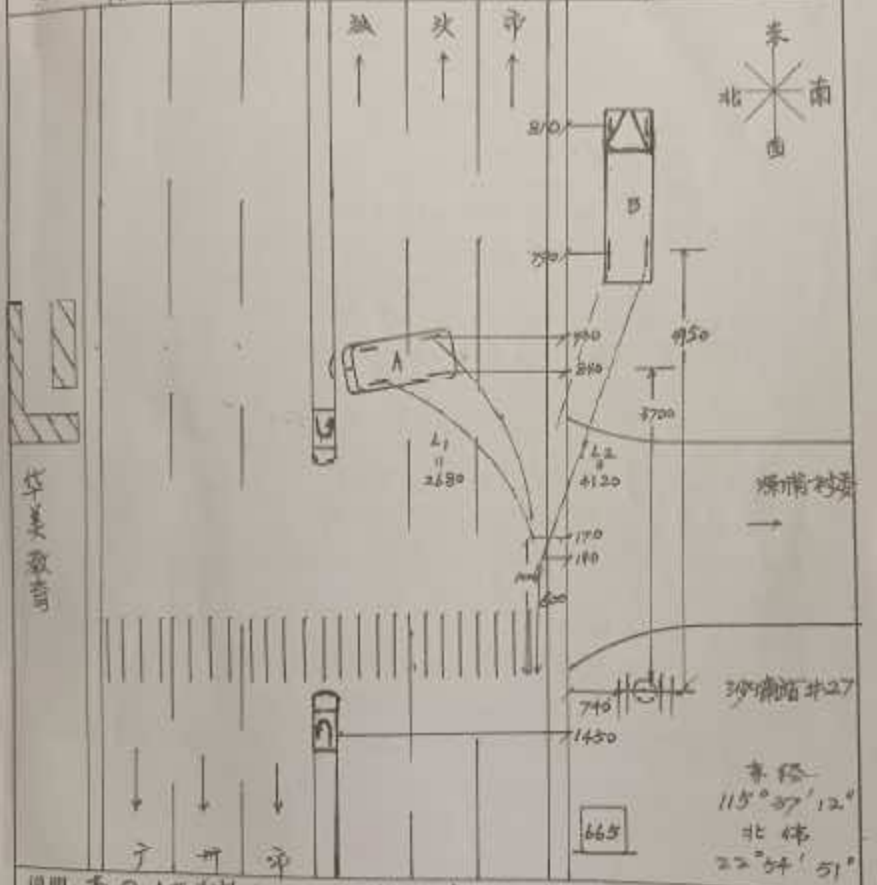
7.陈某某，男，5岁，陆丰市东海镇人，陆丰市东海镇华之星幼儿园学生，在事故中造成肺挫伤，在陆丰市人民医院住院治疗。

（三）事故道路情况：

事故地点东经115° 37′ 12″，北纬22° 54′ 51″，为国道新324线陆丰市东海镇华美学校路段深埔村中间隔离带开口处，该路段双向6车道，道路呈东西走向，东往汕头方向，西往广州方向，南往深埔村村委，北侧为陆丰市普宁华美学校，道路以中间绿化带隔离，水泥路面，干燥，视线良好，中间隔离开口两端设置掉头提示标志，距离事故地点200多米外设有警示灯。

道路交通事故现场图

时间	2021年03月18日07时30分	天气	晴
地点	陆丰市潭西镇新324国道K1+[illegible]公路	路面性质	水泥



说明：①A车为重N71498中型半挂牵引车和同车次轴及右侧有车辆行驶距中高70厘米—220厘米外有明显擦痕碰痕。其余因不重要，予省略不。

②挂C529520号型仓栅式货车侧翻。车头距地高70厘米—230厘米处有明显碰撞痕迹。左车头距地高70厘米—110厘米处有明显不规则擦痕。其余因不重要，予省略。

勘查员 [illegible]　绘图员 [illegible]　绘图时间：2021年03月18日08时30分

当事人或见证人签字

（四）事故当日天气情况

2021年3月18日，陆丰市东海镇多云，气温20℃-27℃，东南风2级。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2021年3月18日7时30分，徐某立驾驶车牌为粤N71498的中型专用校车，由东向西沿新324国道到324国道（复线）陆丰绕城公路深埔路口路段中央隔离缺口处左转弯横过左侧公路时，被一辆从广州往汕头方向行驶由贾晓明驾驶的车牌号为豫S29520的重型仓栅式货车碰撞，造成两车受损，6人受伤。粤N71498的中型专用校车右侧车头角及右侧车身集团距离地高20-220厘米处有明显碰撞痕迹，并且凹入变形，严重损坏；车牌号为豫S29520的重型仓栅式货车侧翻，车头距离地高40-295厘米处有明显碰撞痕迹，左侧车头角距离地高40-100厘米处有明显碰撞痕迹，并且凹入变形，前车牌位置距离地高40-110厘米处有碰撞痕迹。事故发生后，货车驾驶员贾某明第一时间打了110和120报警；货车乘坐人贾某平立即进入校车，在路过群众和华美学校的保安帮助下，将校车上的学生从车窗处接出来。陆丰市交警、人民医院救护车迅速到达现场进行救援。3月18日9时01分左右，陆丰市教育局接报后，主要领导立即通知相关负责人组织人员前往事故现场参与处置。12时30分左右，陆丰市教育局负责同志到陆丰市人民医院慰问伤者及家属。

同时，请求市人民医院全力救治伤者。

（二）救援处置评估

事故发生后，货车司机及其父亲，能够第一时间报警，并主动开展救援受伤人员，各相关单位救援工作及时有效。

（三）善后处置情况

经医院积极治疗，事故 6 名伤者伤情稳定好转，先后办理了出院手续。

（四）财产损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及生产安全事故调查处理有关规定，估算事故直接经济损失共约 40 多万元。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

徐某立驾驶粤 N71498 的中型专用校车在路口掉头需要横过公路时，没有让有优先通行（直行）的贾晓明驾驶的豫 S29520 的重型仓栅式货车先行，导致货车碰撞校车，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.陆丰市东海镇华之星幼儿园。安全生产责任制和安全生产规章制度不健全，安全管理制度落实不到位（出车前的车况检查制度落实不严格）；未认真制定本单位安全生产教育和培

训计划；安全生产教育和培训档案不完善[1]，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未建立、健全生产安全事故隐患排查治理制度；定期安全检查记录和事故隐患排查治理记录不完善；校车驾驶人员近期存在两次驾驶校车交通违章违规记录，幼儿园仅让驾驶人员交罚款，处理方法流于形式、缺乏针对性，未对驾驶人员进行有效的安全教育[2]；幼儿园校车虽然有按照规定配备带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪，但在车辆运行期间未能对校车和驾驶人员进行实时监控和管理[3]，形同虚设；没有校车驾驶人驾驶校车上道路前安全技术的检查记录[4]。

2.陆丰市东海镇中心小学。每学期有召开安全管理工作会议，或重要节点按上级要求召开会议部署安全工作，并有组织对所管理的学校、幼儿园等单位进行安全（含校车）检查。但作为东海镇华之星幼儿园的直接管理单位，对幼儿园的监督管理不到位，未能发现并纠正幼儿园安全管理工作中存在的问题，对华之星幼儿园校车的安全检查记录不完善的问题未能发现、

---

[1] 《小学幼儿园安全管理办法》第十五条 学校应当遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。

[2] 《校车安全管理条例》第十条 配备校车的学校和校车服务提供者应当建立健全校车安全管理制度，配备安全管理人员，加强校车的安全维护，定期对校车驾驶人进行安全教育，组织校车驾驶人学习道路交通安全法律法规以及安全防范、应急处置和应急救援知识，保障学生乘坐校车安全。

[3] 《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》第十三条 校车应当按照规定配备带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪。学校、校车服务提供者应当建立卫星定位汽车行驶记录仪监控平台，对校车运行进行实时监管。

[4] 《校车安全管理条例》第四十一条 校车驾驶人驾驶校车上道路行驶前，应当对校车的制动、转向、外部照明、轮胎、安全门、座椅、安全带等车况是否符合安全技术要求进行检查，不得驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶。

整改。未设立专门的安全生产管理部门，安全管理力量不足；未组织所辖学校开展 2020、2021 年度安全专题培训以及无应急演练记录[5]。

（三）相关单位履职情况

1.陆丰市教育局。陆丰市教育局每学期有召开安全管理工作会议，或重要节点按上级要求召开会议部署安全工作，并有组织对所管理的学校、幼儿园等单位进行安全（含校车）检查；有按照《校车安全管理条例》规定指导、监督学校建立健全校车安全管理制度，落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育，及时组织签订安全责任书。但作为教育主管部门未能重视解决东海镇中心小学未设立专门的安全生产管理部门，安全管理力量不足等长期存在的问题；未能有效督促下属机构加强校车安全应急演练工作；未按照相关法律法规督促东海镇中心小学建立健全安全管理台账[6]。

2.公安机关交警部门有配合教育行政部门组织学校开展交通安全教育；对开展专门的道路交通（含新 324 国道）隐患排查，提出整改意见建议，形成专门报告发给相关部门。

3.陆丰市公路事务中心，陆丰市公路事务中心有根据交警

[5] 《广东省实施<校车安全管理条例>办法》第十二条 学校应当对教职工、学生、幼儿及其监护人进行交通安全教育，定期组织校车安全事故应急处理演练。

[6] 《广东省实施<校车安全管理条例>办法》第三十六条 县级以上人民政府教育行政部门应当加强校车安全管理工作的监管工作，督促学校做好校车安全源头管理和安全隐患排查，对学校的安全教育及应急演练开展情况进行检查，指导监督学校建立校车安全管理工作制度、应急预案和安全管理台账。

部门的建议，增设相关警示标志等。

（三）事故性质

经调查，该起事故为一起生产经营性一般道路交通事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

事故发生时，跟车老师及乘车学生无责任。

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.徐某立，男，50岁，陆丰市东海镇人，驾驶车牌为粤N71498的中型专用校车在路口掉头需要横过公路时，没有让有优先通行的一方（直行的货车）先行[7]，对事故负有主要责任。由交警部门依法处理；并建议陆丰市东海镇华之星幼儿园根据有关规定予以处理。

2.贾某明，男，30岁，河南省信阳市罗山县人，驾驶车牌为豫S29520的重型仓栅式货车经过人行横道时，未减速慢行[8]，对事故负有次要责任。由交警部门依法处理。

3.杨某元，男，42岁，陆丰人，大学专科文化程度，华之星幼儿园董事长助理，幼儿园股东之一，受董事长委托管理幼儿园。作为幼儿园主要负责人，未健全幼儿园安全生产管理制

7《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条 机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（一）有交通标志、标线控制的，让优先通行的一方先行；（二）没有交通标志、标线控制的，在进入路口前停车瞭望，让右方道路的来车先行；（三）转弯的机动车让直行的车辆先行；
（四）相对方向行驶的右转弯的机动车让左转弯的车辆先行。

8《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。